



CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione IV civile

R.G. 3036/2018

All'udienza collegiale del giorno 23/11/2023 ore 10:30

Dott. Giovanni Buonomo

presidente

Dott. Giovanna Schipani

consigliere relatore

Dott. Matilde Carpinella

consigliere

Con l'assistenza del sottoscritto funzionario

Chiamata la causa

Appellante/i

Parte_1

Avv. LIVI MAURO presente

Appellato/i

SISTO IV 237/239 VIA CONDOMINIO ROMA

Avv. DE PAMPHILIS MASSIMO presente

Il collegio invita le parti alla discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c..

Le parti discutono riportandosi alle considerazioni già svolte nell'atto di appello e nella comparsa di costituzione e risposta e alle conclusioni ivi rassegnate.

L'avv. Livi precisa che il C.T.U. si è limitato a valutare in attratto l'esecuzione delle opere a regola d'arte e non ha rilevato alcun vizio.

L'avv. *CP_1* in replica chiede che la sentenza sia confermata perché immune da vizi avendo la c.t.u. evidenziato la cattiva esecuzione delle opere.

La Corte

all'esito della discussione, trattiene la causa in decisione e provvede con sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. di cui darà lettura a fine udienza.

IL FUNZIONARIO

Giuseppina Antonia Lavuda

IL PRESIDENTE

Giovanni Buonomo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Buonomo

Dott.ssa Giovanna Schipani

Dott.ssa Matilde Carpinella

Presidente

Consigliere rel

Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3036/2018 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 23.11.2023 e vertente

TRA

Parte_1 , c.f. *P.IVA_1*

rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Livi, giusta procura a margine dell'atto di appello

APPELLANTE

E

CONDOMINIO IN ROMA, VIA SISTO IV 237/239, c.f. *P.IVA_2*

rappresentato e difeso dall'avv.to Massimo De Pamphilis, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello

APPELLATO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 23871/2011, R.G. n. 67897/2011, emesso in data 6.12.2011, il Tribunale di Roma ingiungeva al *Parte_2*

[...] il pagamento, in favore della ricorrente *Parte_1*, della somma di € 47.749,25, oltre interessi e spese.

Proponeva opposizione il condominio, chiedendo di accertare la presenza di gravi difformità e vizi in cui era incorsa l'impresa nell'esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto concluso il 20.1.2011 e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo; in subordine, chiedeva di revocare il decreto e di ridurne l'importo nella misura dovuta, compensando quanto preteso dall'opposta con quanto dovuto all'opponente a titolo di danni e penale da ritardo.

Il condominio instaurava poi altro giudizio, diretto ad ottenere l'accertamento di ulteriori vizi nell'esecuzione delle opere da parte dell'appaltatrice, che si andavano ad aggiungere a quelli già oggetto dell'opposizione, per un totale di € 49.490,00 (comprensivo della somma dedotta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo).

Con sentenza n. 680/2018, R.G. n. 11038/2012 (cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 30596/2013), pubblicata in data 10.1.2018, il G.O.T. del Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione proposta dal condominio e, per l'effetto, ha revocato il detto decreto, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite e ponendo a carico della medesima le spese di c.t.u.

Il tribunale ha così motivato:

< *Parte_2* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 23871/2011 - R.G. 67897/2011 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 47.749,25 oltre interessi e spese a favore di *Controparte_2* per il pagamento di lavori effettuati presso il Condominio.

Parte opponente eccepiva l'esistenza di vizi e difetti gravi dei lavori realizzati nell'edificio condominiale dalla ditta edile *CorCo* e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e accertata la presenza delle gravi difformità e vizi revocare il decreto opposto riducendone l'importo alla somma dovuta compensando quanto preteso dalla opposta con quanto dovuto dall'opponente a titolo pari ad euro 29.430,00 al momento della citazione, a titolo di danni e penale per ritardata consegna.

Si costituiva ditta edile *CorCo* contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.

Al presente giudizio veniva riunito quello recante RG 30569/2013 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva in relazione alla domanda spiegata in via principale nel giudizio rg. 30596/2013 e quella riconvenzionale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rg. 11038/2012.

Durante il processo il Giudice, pertanto, disponeva CTU volta a verificare l'esistenza o meno dei difetti denunciati dal condominio.

Esaminata la CTU che appare priva di vizi logici e tecnici e pertanto meritevole di accoglimento, non sussistendo alcun motivo che possa necessitare un rinnovo della consulenza come richiederebbe parte opposta, e considerato l'accertamento dei vizi lamentati, l'opposizione va accolta, il decreto ingiuntivo revocato e parte opposta condannata al pagamento della somma di euro 56.234,36 come quantificata dal CTU quale somma necessaria per il ripristino (...)>>.

In data 19.1.2018 il condominio ha presentato istanza per la correzione di errore materiale della sentenza, per avere il giudice ommesso di riportare nel dispositivo la condanna della parte opposta al pagamento della somma di € 56.234,36, riportata però in motivazione, “nella parte finale delle conclusioni della sentenza”.

Con ordinanza depositata il 5.3.2018, il tribunale ha provveduto alla correzione della sentenza nel senso richiesto dall'istante.

Ha proposto appello la *Parte_1*, articolando tre motivi e lamentando di essere stata condannata al pagamento della suddetta somma senza che si tenesse conto delle opere eseguite per un ammontare di € 47.749,25 e senza che fosse considerata l'ipotesi della compensazione.

Ha quindi chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza ex art. 283 c.p.c., di confermare il decreto ingiuntivo opposto, “accertando quale non dovuta da parte della *Pt_1* qualsiasi somma in compensazione totale o parziale”.

In via istruttoria ha chiesto la rinnovazione della c.t.u. e l'assunzione dei mezzi di prova già dedotti in primo grado.

All'udienza del 19.9.2018 la Corte ha dichiarato la contumacia del condominio appellato e ha riservato di decidere sull'istanza di sospensione.

Il condominio si è costituito in data 2.10.2018 e ha chiesto, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di respingere l'appello e, in subordine, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado; in via istruttoria, si è opposto alla richiesta di rinnovo della c.t.u. e, in ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie dell'appellante, ha

chiesto l'ammissione delle prove orali già formulate in primo grado, con riserva di nomina del C.T.P.

Con ordinanza depositata il 4.12.2018, la Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione/esecutorietà della sentenza, ritenendo che non fosse manifestamente infondato l'appello con cui l'impresa si doleva della mancata compensazione del proprio credito per le opere eseguite, tenuto conto che nella sentenza impugnata non erano quantificati né i lavori eseguiti né i vizi e il ritardo nell'esecuzione; ha rigettato l'istanza di rinnovazione della c.t.u., tenuto conto che le censure mosse dall'appellante si limitavano a contestare il metodo d'indagine; ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.

Successivamente, per consentire alle parti di precisare le conclusioni davanti a un nuovo collegio giudicante, dopo il decesso del giudice ausiliario componente del precedente collegio, la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio con decreto presidenziale del 27.9.2023, comunicato in pari data, ed è stata nuovamente trattenuta in decisione all'odierna udienza, all'esito della discussione orale svolta dai procuratori delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Con il primo motivo l'appellante si duole del fatto che la sentenza di primo grado era stata corretta con il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c., nonostante, nel caso di contrasto tra motivazione e dispositivo, fosse configurabile non un vizio meramente formale, ma un vizio di motivazione per incoerenza manifesta tra parti del provvedimento, che poteva essere soggetto solo ad impugnazione ordinaria.

Il motivo è infondato.

Invero, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere

conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza (cfr. Cass. n. 668/2019 in tema di sentenza di legittimità; Cass. 26074/2018).

Il "contrasto insanabile", infatti, è solo quello che, per essere sanato, richiederebbe una ulteriore attività decisoria (Cass. n. 668/2019 citata, in motivazione) e che non può essere eliminato con il rimedio della correzione dell'errore materiale poiché, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, determina la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 37079/2022).

Ora, nel caso di specie, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l'intenzione della sentenza di revocare, sulla base della c.t.u. che aveva accertato i vizi lamentati dal condominio, il decreto ingiuntivo e di condannare l'impresa al pagamento della somma di € 56.234,36 come quantificata dal c.t.u., sicché è evidente che il primo giudice è incorso in una mera svista nell'omettere in dispositivo, dopo aver accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, detta statuizione di condanna inequivocamente disposta in motivazione.

Ne consegue che l'ordinanza di correzione di errore materiale è stata correttamente emessa, sicché il motivo deve essere respinto.

Con il secondo motivo l'appellante denuncia <<La estrema (imbarazzante) sinteticità del testo della motivazione (tre righe...)>> che rifletterebbe l'omessa verifica da parte del primo giudice sia dei rilievi tempestivamente formulati dall'impresa all'elaborato peritale sia della documentazione prodotta.

Il tribunale non si sarebbe, difatti, avveduto che il C.T.U. non aveva condotto un accertamento di corrispondenza e apprezzamento tra i lavori posti in capitolato e le opere effettivamente eseguite, ma aveva valutato dapprima quali fossero – astrattamente - le migliori soluzioni tecniche, indipendentemente da quanto commissionato dal condominio, e poi aveva argomentato divergenze e costi di ripristino, errore riscontrabile in tutte le maggiori voci relative ai presunti vizi e

ampiamente contestato dal C.T.P.; in particolare, l'intervento sulla cortina previsto in capitolato era di semplice lavaggio e pulizia, mentre il C.T.U. aveva prescritto e conteggiato la sabbiatura, che era stata esclusa nell'appalto per l'alto costo.

Con il terzo motivo l'appellante si duole del fatto che non avevano trovato ingresso le istanze istruttorie che, ove ammesse, avrebbero dimostrato le modifiche in corso d'opera richieste dal committente, peraltro formalizzate e accettate dal direttore dei lavori nella relazione di collaudo (depositata in atti), con cui si asseveravano quali corrette e accettabili le opere eseguite dalla CP_5

[...], inoltre, che il primo giudice aveva rigettato anche la richiesta di nuova c.t.u., tesa all'accertamento sia dell'erroneità concettuale del primo elaborato (sopra descritta) sia della situazione di pesante condizionamento psicologico sottesa ai lavori della stessa c.t.u. (opposizioni all'accesso, minacce, invettive ecc.).

Quanto sopra aveva portato a conseguenze paradossali, ossia all'obbligo da parte della Pt_1 di rispondere della mancata o errata esecuzione di lavori mai commissionati e di risarcire danni (ad esempio le infiltrazioni) in realtà prodottisi precedentemente all'intervento della società (si veda la relazione di collaudo per quanto riguarda la voce "guaina impermeabile"), per cui si rendeva necessaria la rinnovazione della c.t.u.; l'errore concettuale del C.T.U. risultava anche dal mero raffronto dei costi di ripristino indicati nella relazione di parte del condominio (€ 49.000,00) con quelli indicati nell'elaborato peritale (€ 60.000,00 circa).

L'appello va solo parzialmente accolto, nei limiti e nei termini di seguito precisati.

Va premesso che, qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della

propria adesione all'una o all'altra conclusione (Cass. n. 15147/2018; Cass. 26331/2021).

Chiarito ciò, si osserva che, nel caso di specie, dalla oltremodo sintetica motivazione non è dato evincere il ragionamento logico - giuridico seguito dal primo giudice.

Occorre quindi procedere all'esame delle contestazioni mosse dall'impresa all'operato del C.T.U., non valutate dalla impugnata sentenza, onde verificare se le stesse fossero o meno fondate.

Tale vaglio deve essere effettuato muovendo dal principio secondo cui l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte, in modo che essa sia tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto.

L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente (Cass. 15732/2018).

In sostanza, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che impone all'appaltatore (sia egli professionista o imprenditore) di realizzare l'opera a regola d'arte, onde soddisfare l'interesse creditorio ed evitare possibili eventi dannosi, rileva anche se egli si attenga alle previsioni di un progetto altrui, sicché, ove sia il committente a predisporre il progetto e a fornire indicazioni per la sua realizzazione, l'appaltatore risponde dei vizi dell'opera se, fedelmente eseguendo il progetto e le indicazioni ricevute, non ne segnali eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientra nella sua prestazione, mentre è esente da responsabilità ove il committente, edotto di tali carenze ed errori, richieda di dare egualmente esecuzione al progetto o ribadisca le indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero "nudus minister", direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico (Cass. n. 1981 del 02/02/2016).

Ciò detto, va premesso che nel contratto di appalto concluso inter partes era previsto che il corrispettivo delle opere da eseguire (€ 190.995,00 oltre IVA) sarebbe stato versato in tre tranches, di cui l'ultima, pari a € 47.749,25 oltre iva, entro il 15 settembre 2011 (artt. 3 e 4).

Il condominio ha omesso di corrispondere detta ultima somma, deducendo, oltre alla parziale difformità o inesatta esecuzione delle opere commissionate, che queste ultime erano state effettuate con un ritardo di 68 giorni (la questione della penale da ritardo non è stata riproposta dal condominio in questo giudizio).

È dunque incontestato il mancato pagamento del saldo delle opere eseguite.

Quanto alle censure mosse dall'appellante in ordine ai danni, ritiene la Corte che il C.T.U. abbia valutato in maniera esaustiva tutti gli elementi conoscitivi e informativi desunti dai documenti e dagli atti di causa, compreso il certificato di collaudo redatto dal D.L. e abbia proceduto, sulla base dei rilievi in loco e dei riscontri metrici (diretti), alla corretta quantificazione dei costi occorrenti per la definitiva eliminazione dei singoli "difetti costruttivi ed ammaloramenti" lamentati e per il ripristino dello stato dei luoghi (pagg. 14,15,16 della relazione peritale), sulla scorta dei correnti prezzi unitari desunti dal prezzario aggiornato D.E.I. (Recupero *Organizzazione_1* e *Org_2*), per la complessiva somma di € 56.234,36.

L'indagine è stata svolta attraverso l'analisi separata e dettagliata dei vizi riscontrati nelle varie parti dello stabile e tenendo conto delle migliori soluzioni possibili per la realizzazione delle opere secondo il criterio della regola dell'arte.

In questo senso, invero, risultano prive di fondamento le doglianze dell'appellante incentrate sul fatto che il C.T.U. avrebbe dovuto utilizzare quale parametro di comparazione i lavori commissionati in contratto e non le migliori soluzioni tecniche, atteso che come si è detto, l'appaltatrice aveva comunque un obbligo di segnalare eventuali carenze ed errori nella redazione del progetto al committente e aveva il dovere di eseguire l'opera a regola d'arte.

L'impresa, in sostanza, non poteva limitarsi a recepire l'incarico e darvi esecuzione così come richiesto, dovendo apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera priva di difetti.

Quanto alle osservazioni critiche del C.T.P. della *Pt_1* e, segnatamente, all'omesso esame degli atti di causa, il C.T.U. ha risposto esaustivamente (pagg. 17-18), spiegando che <<la ricerca e valutazione tecnica delle cause e concause dei *danneggiamenti ed ammaloramenti* riscontrati è stata di fatto eseguita dallo scrivente metodicamente con criterio logico e cronologico, solo dopo aver attentamente esaminato e ricollegato secondo il nesso causa-effetto le *risultanze* degli Atti con l'accertamento diretto dello Stato dei luoghi. Deve considerarsi, infatti, del tutto legittimo che lo scrivente, una volta accertata la situazione di fatto e l'imperfetta esecuzione dei Lavori, abbia preso- retroattivamente - in considerazione (nell'esame degli Atti), oltre

alla Relazione di Collaudo redatta dall'Ing. *Per_1* sia la C.T.P. redatta (a nome del Condominio) dall'Arch. *Per_2* sia il Preventivo prodotto (su richiesta dello stesso Condominio) dalla *Org_* [...] AL, in quanto riferimenti ed elementi conoscitivi ed informativi assolutamente necessari ai fini della conoscenza dell'antefatto storico-giudiziario e, quindi, dello svolgimento dello stesso incarico peritale.>>.

Ha quindi specificato il C.T.U. <<che se – nonostante il parere favorevole espresso dall'ing. *Per_1* nella Relazione di Collaudo, completamente “asseverato e condiviso” dal C.T.P. di parte Resistente – sono apparsi di fatto tutti “i vizi ed ammaloramenti” riscontrati in sede di sopralluogo, vuol dire che l'esito del Collaudo non doveva considerarsi poi così ineccepibile, visto che nel medesimo sono state quasi sempre e forse troppo frettolosamente considerate *collaudabili* le diverse voci di Capitolato contrattualmente previste.>>.

In ordine poi alla specifica contestazione riguardante l'intervento sulla cortina, il C.T.U. ha adeguatamente risposto alle osservazioni del C.T.P. della *Pt_1* affermando che <<nonostante il C.T.P. (di parte Resistente) si ostini a voler dimostrare il contrario, asseverando e ricorrendo in pieno alle “attestazioni” testualmente riportate al riguardo dall'Ing. *Per_1* in qualità di Direttore dei Lavori ed in particolare che gli ammaloramenti riscontrati si sarebbero potuti evitare adottando il procedimento della “sabbatura” e non quello della “pulitura acida” delle superfici (prevista in Capitolato), non può certamente considerarsi giustificabile o ammissibile l'errata esecuzione del trattamento adottato e tanto meno l'errata previsione progettuale del medesimo, in sede di stesura o predisposizione di Capitolato. Tanto meno dimostrative possono infatti ritenersi, a parere dello scrivente, le giustificazioni addotte al riguardo dallo stesso Ing. *Per_1* al punto (9) del Collaudo finale (secondo cui: “nonostante gli accorgimenti adottati, consistenti nel trattamento della cortina con soluzione acida diluita e successiva applicazione di strato di impermeabilizzazione trasparente opaco, il livello di invecchiamento e scoloritura a zone della cortina per soleggiamento ed altre cause dirette o indirette non hanno di fatto consentito di raggiungere un risultato eccellente dal punto di vista della “resa visiva ed esecutiva finale”).>> (pagg. 18-19).

L'accertamento tecnico compiuto e le risposte alle osservazioni hanno dunque tenuto in debito conto la documentazione in atti, ivi compresa la relazione di collaudo, dalla cui lettura emergono con evidenza, al di là delle sintetiche conclusioni cui è giunto il D.L., tutte le problematiche emerse nell'esecuzione dell'appalto in relazione alle varie opere.

Si consideri, a titolo esemplificativo, che il D.L., con riguardo alla cortina, su cui si sofferma l'appellante, dà conto delle contestazioni mosse dai condomini e afferma che <<Il trattamento risulta eseguito come concordato e come da capitolato e computo metrico e non si addebita alla Ditta alcuna responsabilità sul fatto che la resa “visiva” del trattamento non sia così eclatante da fornire una elevata differenza tra la cortina ante e post operam. Il livello di invecchiamento e scoloritura a zone della cortina per soleggiamento o altre cause dirette ed indirette

non ha consentito un risultato eccellente del trattamento e si comprendono le doglianze dei condomini che si aspettavano un risultato migliore>>, per poi concludere nei seguenti termini: <<Nulla da eccepire - Voce da saldare completamente all'Appaltatore per aver eseguito quanto concordato ed approvato da contratto, capitolato e computo metrico, anche se il risultato non è eccellente>>.

Corretta è pertanto la valutazione che della relazione di collaudo ha fornito il C.T.U.

Alla luce di quanto sopra, devono essere integralmente condivise le conclusioni esposte nell'elaborato peritale, in quanto immuni da vizi e in linea con i principi di diritto sopra richiamati.

Né riveste alcuna rilevanza la dedotta situazione di pesante condizionamento psicologico a causa della condotta tenuta dall'amministratore condominiale nel corso delle operazioni peritali.

Risulta difatti che il C.T.U. ha, nella fase iniziale, adottato tutte le iniziative idonee a fronteggiare lo stato di tensione creatosi, sollecitando e ottenendo l'intervento del giudice, iniziative di cui egli ha dato analiticamente conto nella relazione (pagg. 2 e 3) e che hanno consentito il successivo regolare svolgimento delle indagini nel pieno contraddittorio delle parti (pag. 10), senza che dalla relazione stessa traspaia alcun indizio dell'ipotizzato condizionamento.

In quanto sin qui argomentato rimangono assorbite le istanze di prova e l'istanza di rinnovazione della c.t.u.

Una volta accertata la correttezza delle conclusioni e della quantificazione dei costi per il ripristino delle opere in € 56.234,36, deve procedersi alla compensazione c.d. impropria o atecnica (cfr. Cass. n. 12302/2016; Cass. n. 33872 del 17/11/2022) con la somma dovuta all'impresa a saldo delle opere eseguite, pari a € 47.749,25, erroneamente non operata dal primo giudice, nonostante fosse stata richiesta dallo stesso condominio in via subordinata.

Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, operata la compensazione c.d. impropria, l'appellante deve essere condannata al pagamento, in favore del condominio appellato, della complessiva somma di € 8.485,11, pari alla differenza tra i suddetti rispettivi crediti (tutti i menzionati importi non sono comprensivi di IVA), oltre interessi dalla domanda al saldo.

Occorre ora regolare le spese di lite.

La riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse.

Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.

Considerato l'esito complessivo della lite, vista la soccombenza reciproca, sussistono i presupposti per compensare per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico delle parti nella misura del 50 % ciascuna.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 680/2018, R.G. n. 11038/2012, pubblicata in data 10.1.2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, dichiara che *Parte_1* è creditrice della somma di € 47.749,25 nei confronti del *Parte_3* [... *Parte_2* ;
- 2) dichiara che il Condominio in Roma, *Parte_2* è creditore della somma di € 56.234,36 nei confronti di *Pt_1* i *Parte_1* ;
- 3) per l'effetto, operata la compensazione tra i suddetti crediti, condanna [...] *Parte_1* al pagamento, in favore del *Parte_4* [...], della somma di € 8.485,11, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo;
- 4) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
- 5) pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50 % ciascuna, le spese di c.t.u.

Roma, 23.11.2023

Il Consigliere est.
Giovanna Schipani

Il Presidente
Giovanni Buonomo